CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

RC-L1D-TD-METH-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Méthodologie juridique	Licence 1 Droit	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Commentaire d'arrêt, cas pratique et dissertation juridique

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. La méthode est 60 % de la note : structure avant style.

Exercice 1 — Le cas pratique : méthode générale (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

On demande de résoudre le cas suivant : « Monsieur A vend une moto à Monsieur B. Avant la livraison, la moto brûle dans le garage de A par la faute de son fils de 10 ans. B réclame la moto ou son prix. »

a. Citer les étapes de la résolution d'un cas pratique.

b. Identifier les faits juridiquement pertinents.

c. Qualifier : quel problème de droit se pose ?

✓ CORRIGÉ

a) ① Lire et dégager les **faits pertinents** ; ② **qualifier** juridiquement (de quel type de litige s'agit-il ?) ; ③ énoncer la **règle de droit** applicable ; ④ **appliquer** la règle aux faits (majeure → mineure → conclusion).

b) Vente conclue (prix + chose) ; moto détruite *avant* livraison ; destruction due au fils mineur du vendeur.

c) **Problème : qui supporte le risque de la perte de la chose vendue — vendeur ou acheteur ?** (Règle « res perit domino » : le risque pèse en principe sur l'acheteur dès la vente parfaite, sauf faute du vendeur — ici la faute est celle du fils, pas du vendeur directement.)

Exercice 2 — Le commentaire d'arrêt (5 pts)

a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Préparer le commentaire d'un arrêt de la Cour suprême.

a. Citer les quatre parties de l'introduction au commentaire.

b. Quelle différence entre commentaire d'arrêt et commentaire de texte ?

c. Que doit contenir le « fil conducteur » de l'introduction ?

✓ CORRIGÉ

a) Présentation de la **juridiction** → faits et **procédure** → **problème de droit** posé → **annonce du plan**.

b) Commentaire d'arrêt : analyse une *décision de justice* (faits + procédure + solution) ; commentaire de texte : analyse un *texte normatif* (loi, article, traité) — la méthode diffère sur la présentation des faits.

c) La **problématique** : la vraie question juridique que la décision tranche — elle justifie tout le développement qui suit (ex. « La vente parfaite transfère-t-elle le risque malgré l'absence de livraison ? »).

Exercice 3 — La dissertation juridique (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

Sujet : « L'effet obligatoire du contrat ».

a. Construire l'introduction en 4 étapes.

b. Proposer un plan en 2 parties pour ce sujet.

c. Pourquoi le plan en 2 parties est-il obligatoire en droit ?

✓ CORRIGÉ

a) Amorce (phrase d'accroche) → **définition du sujet** → **problématique** → **annonce du plan**.

b) I. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » — la force sacrée du contrat (A. principe : le contrat comme loi des parties ; B. conséquences : inexécution = faute). II. Les limites contemporaines à la force obligatoire (A. pouvoir du juge d'adapter/réviser ; B. protections des parties faibles — consommateur, salarié).

c) La dialectique est au cœur de la démarche juridique : le droit est un *équilibre* entre principes opposés — le plan binaire reflète cette opposition (thèse/antithèse) et montre que le candidat sait *discuter*, pas seulement réciter.

Exercice 4 — Raisonnement juridique : syllogisme (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

Appliquer la méthode du syllogisme juridique.

a. Décrire les trois temps du raisonnement par syllogisme.

b. Appliquer au cas : « Un vendeur refuse de livrer un produit payé par carte bancaire en prétendant que le paiement n'est pas valable. »

c. Quel piège fréquent faut-il éviter dans la minoration ?

✓ CORRIGÉ

a) Majeure : énoncer la règle de droit abstraite ; **mineure** : constater que les faits remplissent ses conditions ; **conclusion** : en déduire la solution juridique.

b) Majeure : le paiement par carte est validé par l'acceptation de la banque au moment de la transaction — l'obligation de payer est éteinte, le vendeur doit livrer. Mineure : l'acheteur a payé par carte acceptée → obligation éteinte. Conclusion : le vendeur doit livrer, son refus constitue une inexécution.

c) Éviter la **conclusion prématurée** (sauter à la solution sans vérifier les conditions de la majeure) et le **raisonnement circulaire** (reformuler les faits au lieu de les qualifier juridiquement — « le vendeur n'a pas livré » n'est pas une qualification).